封开县“5·2”较大道路交通事故调查报告

2013年5月2日6时45分左右，肇庆市封开县S266线97KM+300M(封开县罗董镇思寮村路段)发生一起三车相撞，造成3人死亡、2人受伤的较大道路交通事故，经济损失约210万元。

事故发生后，肇庆市、封开县两级政府高度重视，市委副书记、市长郭锋对事故作出重要批示，要求市有关部门会同封开县妥善做好事故原因调查等善后处理工作，同时做好节假日近期交通道路管理，防止类似事故再次发生。

按照市领导批示精神、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定以及《肇庆市人民政府办公室关于委托调查封开县“5·2”较大道路交通事故的函》（肇府办函〔2013〕81号），市政府成立了由市公安局牵头，市监察局、市交通运输局、市安全监管局、市公路局、市总工会、市公安交警支队等单位人员组成的封开县“5·2”较大道路交通事故调查组，并邀请市检察院派员参加了事故调查工作。事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、检验测试、技术鉴定、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任

人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故车辆驾驶人、车主情况。

莫海金，粤HV1161号中型自卸货车驾驶人，男，56岁，汉族，住址：广东省封开县长岗镇谷圩村委会谷圩村27号，准驾车型：A2E，驾驶证有效期至2017年3月25日。

莫路清，粤HV1161号中型自卸货车车主，男，38岁，汉族，住址：广东省封开县长岗镇谷圩村委会旺岗村13号。其本人从事石材生意，私人拥有两台中型自卸货车。2012年6月起，莫路清聘请莫海金驾驶粤HV1161号中型自卸货车运输大理石材，并商定每运输一车石材，支付25元运费。

苏建声，桂J07676号重型半挂牵引车（牵引桂J0686号重型仓栅式半挂车）驾驶人，男，32岁，汉族，住址：广西贺州市八步区鹅塘镇锦塘村1组26号，准驾车型：A2，驾驶证有效期至2015年4月1日。

李广清，桂J07676号重型半挂牵引车车主，男，49岁，汉族，住址：广西贺州市平桂邮电局宿舍10号，其本人在广西贺州市从事货运行业，私人拥有两台重型半挂牵引车及挂车。2012年4月起，李广清聘请苏建声驾驶桂J07676号重型半挂牵引车运输大理石材，并商定运费的10%为驾驶人工资。

梁军，粤YS8253号小型轿车驾驶人及车主（在事故中受伤），男，41岁，汉族，住址：广东省佛山市南海区桂城街道

海景花园海宝楼6C房，准驾车型：A2，驾驶证有效期至2016年4月10日。

经调查，没有发现上述3名驾驶人有酒后驾驶、吸毒后驾驶的行为，驾驶资格均证件齐全有效。

（二）事故车辆情况。

粤HV1161号中型自卸货车，品牌型号：乘龙牌LZ3120GAK，投保公司：中国人民财产股份有限公司封开分公司，强制保险凭证号：PDZA20124412200000018404，商业保险凭证号：PDAA20124412200000018404，第三者保险金额：300000元，车辆检验有效期至2013年6月。

桂J07676号重型半挂牵引车（牵引桂J0686挂号重型仓栅式半挂车），品牌型号：解放牌CA4250P66K2T1A1E（桂J07676号重型半挂牵引车）、铁龙牌TB9280CXY（桂J0686挂号重型仓栅式半挂车），投保公司：中国人民财产股份有限公司钟山支公司，强制保险凭证号：PDZA201245240000011547（桂J07676号重型半挂牵引车）、PDZA201245240000011546（桂J0686挂号重型仓栅式半挂车），商业保险凭证号：PDAA201245240000005426（桂J07676号重型半挂牵引车）、PDAA201245240000005427桂J0686挂号重型仓栅式半挂车），第三者保险金额共：600000元，车辆检验有效期至2013年11月。

粤YS8253号小型轿车，品牌型号：吉利美丽日牌MR7131AU1，投保公司：中国人民财产保险股份有限公司南

海分公司，强制保险凭证号：PDAZA2013440600000027879，商业保险凭证号：PDAA2013440600000026866，第三者保险金额：500000元，车辆检验有效期至2014年3月。

经调查，上述3台事故车辆的行驶证、保险等齐全且均在有效期内。桂J07676号重型半挂牵引车持有《道路运输证》，粤HV1161号中型自卸货车未办理《道路运输证》。粤HV1161号中型自卸货车和桂J07676号重型半挂牵引车制动性能均不合格。事故发生时，粤HV1161号中型自卸货车为空载；桂J07676号重型半挂牵引车装载大理石方料往云浮市方向行驶，装载重量超过车辆核定载质量（核定载质量21吨，实际载质量92.42吨）。

（三）事故道路情况。

省道S266线(怀集岗坪至封开旺村线)全长106.7公里，其中封开县罗董镇K84KM+000MK-106KM+718.1M路段于2010年3月-12月进行路面大修工程，工程的招投标、设计、施工和监理等均符合相关规定。事故发生路段位于S266线K97KM+300M处(即罗董镇思寮村委会思寮村路段)，道路呈南北走向，南往封开县江口镇方向，北往封开县南丰镇方向，道路施划有中心虚线，双向两车道，南行车道宽3.65米，北行车道宽3.42米，水泥路面，路面平直，完好，雨后路面潮湿，道路东侧山体，西侧为田地及小溪，道路上无妨碍视线的障碍物，视线良好。

经调查，事故路段的路段设计、施工及安保设施均符合二

级公路技术规范要求。

二、事故发生经过、应急处置及善后处理情况

（一）事故发生经过。

2013 年 05 月 02 日 06 时 45 分许，莫海金驾驶粤 HV1161 号中型自卸货车由封开县长岗镇谷圩村委会谷圩村驶出，前往封开县罗董镇欧村大石场运输石材，在途经封开县 S266 线 97KM+300M 处时，因所驾驶车辆制动性能不合格，在会车过程中判断失误及操作不当，致车辆越过中心线与相向由苏建声驾驶的桂 J07676 号重型半挂牵引车（牵引桂 J0686 挂号挂车）相撞，后桂 J07676 号重型半挂牵引车越过中心线再与相向由梁军驾驶的粤 YS8253 号小型轿车发生碰撞，造成粤 YS8253 号轿车上乘车人罗炎信、全乃军、谭永华三人死亡，驾驶人梁军和乘车人黄伟洲二人受伤及三车损坏的较大道路交通事故。

（二）事故应急处置情况。

事故发生后，封开县公安局交警大队渔涝中队民警迅速赶到事故现场进行处置。封开县人民政府副县长、县公安局长陈卓恩、公安局政委刘钊均、副局长兼交警大队长冼炳坤第一时间带领有关部门赶往现场，指挥协调事故现场的处置工作。经全力施救，于当天上午 9 时左右，将五名被困于小客车内的车内人员救出，其中 2 人已经证实死亡，1 人经现场抢救无效死亡，另外 2 名伤者被送往县人民医院及县中医院救治。随后，封开县委常委、常务副县长叶军尤、县委常委廖庆鸿带领县政府应急办、安监、交通、公路等部门领导到现场指挥、协调事

故处理工作。市交警支队黄健伟副支队长、交管科周泽科长也带领支队业务骨干赶到现场指导现场勘查及善后工作。封开县委书记、县人大常委会主任张浩接报后高度重视，当即指示相关部门要全力抢救伤员，收集好证据并妥善处理善后工作。在各相关部门的全力配合下，事故现场得到了及时处置，伤员得到及时救治，事故现场也于当日12时左右调查取证完毕，恢复正常通行。

（三）事故善后处理情况。

事故发生后，封开县公安局交警大队及时向各方当事人或代理人通报事故的基本情况，并对受害家属作耐心细致的解释工作，各方对事故调查工作及有关检验结论均无异议，同意由桂J07676号重型半挂牵引车方及粤HV1161号中型自卸车方支付全额丧葬费用，三名死亡人员家属于2013年5月6日前将尸体火化完毕，目前死者家属情绪稳定。

事故伤者梁军已于5月17日好转出院，回当地医院继续门诊治疗，另一伤者黄伟洲已于6月1日好转出院，两人住院期间所有费用由粤HV1161号中型货车及桂J07676号重型半挂牵引车方共同支付。

2013年5月24日，封开县公安局交警大队依法作出了《道路交通事故认定书》，并将事故认定书送达各方当事人或代理人，在复核期限内各方均没有对事故认定结论提出复核申请，事故受害各方准备向人民法院提出起诉意见，案件进入民事诉讼阶段。

三、事故原因分析和性质认定

（一）事故原因分析。

1、粤HV1161号中型货车驾驶人莫海金驾驶制动性能不合格机动车上道路行驶，与桂J07676号重型半挂牵引车会车前，因判断失误及操作不当，致使车辆越过道路中心线驶往左侧车道，右侧车身与桂J07676号重型半挂牵引车车头发生碰撞，造成桂J07676号重型半挂牵引车驶向道路左侧再碰撞正常行驶的粤YS8253小轿车，驾驶人莫海金的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第二十二条第一款有关规定，是导致该起事故的主要原因。

2、桂J07676号重型半挂牵引车驾驶人苏建声驾驶制动性能不合格机动车上道路行驶，载物超过车辆核定载质量，并在出现险情时采取措施不合理，致使车辆先与粤HV1161号中型货车发生碰撞，后与正常行驶的粤YS8253号小轿车发生碰撞，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第二十二条第一款以及第四十八条第一款有关规定，是导致该起事故的次要原因。

3、粤YS8253号小轿车驾驶人梁军在此事故中属于正常行驶，没有导致事故的过错行为。乘车人罗炎信、全乃军、谭永华及黄伟洲在该起事故中没有导致事故的过错行为。

（二）事故暴露出的问题。

封开县交警大队渔涝中队，负责事故路段的道路交通安全监管工作，在日常工作中落实勤务安排，对辖区道路交通秩序

和事故多发路段及时进行专项整治，但由于渔涝中队警力不足，6名民警负责封开县2条省道（共89KM）、4条县道（共60KM）以及6个镇的乡村道路的交通安全监管，路面执勤存在一定的空档期，事故发生时正处于监管盲点。

封开县交通运输局综合行政执法局第三中队，负责会同封开县交警大队渔涝中队做好事故路段的流动治超工作，在日常流动治超工作中落实勤务安排，依法查扣车辆超载货运车辆和进行处罚，但由于中队仅有6名执勤人员，负责50KM路段的治超工作，且相应的检测装备不足。

（三）事故性质。

经调查认定，封开县“5·2”较大道路交通事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任认定和处理建议

（一）粤HV1161号中型货车驾驶人莫海金，驾驶制动性能不合格机动车上道路行驶，会车前因判断失误及操作不当致使车辆越过道路中心线驶往对向车道，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车”、第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”有关规定，是导致该起事故的主要原因，对事故发生负有主要责任，已涉嫌构成交通肇事罪，建议司法机关依法对其

进行处理。

（二）桂 J07676 号重型半挂牵引车驾驶人苏建声，驾驶制动性能不合格机动车上道路行驶，载物超过车辆核定载质量，并在出现险情时采取措施不合理，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车”、第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”以及第四十八条第一款“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物”有关规定，是导致该起事故的次要原因，对事故发生负有次要责任，建议由封开县公安交警部门依法对其进行处理。

（三）粤 HV1161 号中型自卸货车车主莫路清和桂 J07676 号重型半挂牵引车车主李广清，对名下运输车辆缺乏安全管理，对雇佣的司机缺乏道路交通安全教育，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十七条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；……（四）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……”有关规定，对事故发生负有责任，建议由安全监管部门按照《生产安全事故报告和

调查处理条例》对两人依法进行行政处罚。

粤 YS8253 号小轿车驾驶人梁军以及乘车人罗炎信、全乃军、谭永华及黄伟洲在事故中无过错，对事故发生不承担责任。

五、事故防范和整改措施建议

（一）认真吸取事故教训，高度重视道路交通安全工作。

封开县要高度重视道路交通安全工作，认真贯彻落实《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》精神，结合实际，抓紧制定并落实本地区的实施意见，明确细化责任分工方案，确保道路运输者安全生产主体责任、部门监管责任、属地管理责任、道路交通安全工作目标考核和责任追究制度等落到实处。要建立由预防道路交通事故联席会议等机构牵头协调的工作机制，形成工作联动、数据共享、联合执法的道路交通安全工作合力。要特别针对辖区内公安交警、交通等部门人力警力不足、设施设备缺乏等情况，切实加大投入，优化监管布局，科学安排人力物力，确保道路安全监管工作落实到位，防范类似事故再次发生。

（二）强化源头管理，切实改善道路交通安全环境。

一是要加强驾驶人尤其是客货运车辆、旅游包车、校车等驾驶人的安全教育培训，切实把好驾驶人的考试、考核和审验等关口，对辖区内重点车辆车主和驾驶人要建立台账并签订责任书，依法进行培训教育。二是要严把货运市场准入关，严格按照《道路运输条例》等法律法规规定，对不符合车辆技术标准等不合格货运车辆坚决不予许可和年度审验，对存在安全隐

患的坚决停运，消除隐患。三是要加强对道路安全隐患排查治理，特别是对该起事故路段，要及时排查并督促有关部门抓紧治理，对山区等危险路段要采取加固护坡、铺设沥青、增设减速（防滑）带、设置警示标志等措施，切实严把交通安全关口，确保交通安全。

（三）加大联合执法力度，坚决打击道路交通违法行为。

封开县要加大道路交通安全联合执法力度，加强联合专项整治，强化驾驶人和车辆的动态监管。一是要强化责任意识，加大人力物力投入和联合执法力度，对重点路段和特殊时段要采取有效的应对措施，强化各部门之间的协作，形成道路安全整治合力。二是要加大路面巡查力度，改革勤务模式，科学合理部署警力人力，加强路面管控，提高执法水平，做到定点执勤和机动巡逻相结合。三是要重点整治货运车辆超限超载行为，加大对辖区采石场、建筑工地等运输源头治超力度，强化流动治超巡查，坚决对超限超载、无道路运输证、无从业资格证的运输车辆进行严处重罚。

（四）强化社会宣传活动，营造良好的道路交通安全环境。

封开县要加大道路交通安全宣传力度，切实采取有效措施，开展多渠道、多角度、多形式、全方位的宣传教育工作。要在重点场所采取悬挂大幅标语、播放宣传片、散发宣传资料等形式多样的宣传方式，深入农村、厂矿企业、学校、社区、家庭开展“五进”宣传活动，同时通过新闻媒体对超限超载、无牌无证等道路交通非法违法行为予以曝光。要加强各有关部

门的沟通协调，共同做好道路交通安全预防、预警和应急处置工作，切实从根本上营造良好的道路交通安全环境，有效防范和坚决遏制较大以上道路交通事故的发生。

（五）封开县人民政府要及时将该起事故的责任追究和处理建议落实情况向市人民政府、市公安局、市安全监管局书面报告。

（六）市安全监管局要会同市公安局及时将该起事故的调查结果和处理情况向社会公布。